

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ว่าด้วยการเร่งรัดและติดตามให้มีการชดใช้ทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยการเร่งรัดและติดตามให้มีการชดใช้ทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อเร่งรัดและติดตามให้มีการดำเนินการชดใช้ทุนคืนตามสัญญาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ (๙) และ (๑๖) ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีมติเมื่อคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ว่าด้วยการเร่งรัดและติดตามให้มีการชดใช้ทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้รับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“กสว.” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“สกสว.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“วช.” หมายความว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการ สกสว.

“สัญญาอุดหนุนการวิจัย” หมายความว่า สัญญาอุดหนุนการวิจัยซึ่งได้รับโอนมาจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

“ผู้ร่วมให้ทุน” หมายความว่า นิติบุคคล บุคคล คณะบุคคลที่ร่วมสนับสนุนให้ทุนตามสัญญา
อุดหนุนการวิจัย

“ผู้รับทุน” หมายความว่า นิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้รับทุนตามสัญญาอุดหนุน
การวิจัย

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับทุนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้ลงนามเป็นคู่สัญญาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา

“นักศึกษาผู้ได้รับทุน” หมายความว่า บุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญาในฐานะนักศึกษาผู้ได้รับทุน

“ผู้ค้ำประกัน” หมายความว่า บุคคลที่ลงนามในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญาแนบท้ายสัญญาอุดหนุนการวิจัย

“โครงการวิจัยที่ผิดสัญญา” หมายความว่า โครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องตามสัญญาอุดหนุนการวิจัยซึ่งผู้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักศึกษาผู้ได้รับทุน ผิดสัญญาอุดหนุนการวิจัยที่ทำไว้กับผู้ให้ทุน

“ดำเนินคดี” หมายความว่า ฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดีพิจารณา ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่โครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการวิจัยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สกสว. และ วช. ที่เข้าข่ายเป็นโครงการวิจัยที่ผิดสัญญา ทั้งนี้ ตามที่ได้รับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ข้อ ๕ ให้ สกสว. และ วช. เร่งรัดและติดตามให้มีการดำเนินการตามระเบียบนี้ต่อโครงการวิจัยที่ผิดสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานให้ กสว. ทราบ

ข้อ ๖ ในกรณีที่โครงการวิจัยที่ผิดสัญญาเหลือเวลาน้อยกว่าหกเดือนก่อนขาดอายุความหรือสิ้นสุดระยะเวลาฟ้องคดี ให้ สกสว. หรือ วช. มีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาโดยเร็ว เว้นแต่ได้เคยมีหนังสือเตือนหรือบอกเลิกสัญญาเช่นนั้นแล้ว หากผู้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาผู้ได้รับทุน หรือผู้ค้ำประกันไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินคดีต่อคู่สัญญาทันทีเมื่อได้ดำเนินคดี สกสว. และ วช. อาจดำเนินการตามระเบียบนี้ได้ด้วย

ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๖ เมื่อ สกสว. หรือ วช. พบโครงการวิจัยที่ผิดสัญญาให้มีหนังสือเตือนผู้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาผู้ได้รับทุน หรือผู้ค้ำประกันให้ปฏิบัติตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาผู้ได้รับทุนหรือผู้ค้ำประกันไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา ให้ สกสว. หรือ วช. มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและหรือ เรียกให้ผู้นั้นชดใช้ทุนตามสัญญาภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับหนังสือ

หากพ้นระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ สกสว. หรือ วช. ดำเนินคดีต่อผู้นั้นโดยเร็ว

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาผู้ได้รับทุน หรือผู้ค้ำประกัน ติดต่อกสกสว. หรือ วช. เพื่อขอชดใช้ทุนตามสัญญา ผ่อนผันการชดใช้ทุน หรือผ่อนชำระการชดใช้ทุน ไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีแล้วหรือไม่ ให้ สกสว. หรือ วช. ดำเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่ มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี หรือคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาดังกล่าว

ข้อ ๙ ให้ สกสว. หรือ วช. พิจารณาผ่อนผันการชดใช้เงินของคู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบโดยพิจารณาตามสัดส่วนของผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

ข้อ ๑๐ ให้ สกสว. หรือ วช. พิจารณาคำนวณสัดส่วนของผลงานตามสัญญาอุดหนุนการวิจัยดังต่อไปนี้

(๑) การสอบผ่านการเรียนการสอนรายวิชา (coursework) ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนดไม่ว่ารายวิชานั้นจะคิดหน่วยกิตหรือไม่ หรือกรณีที่ไม่มีการเรียนการสอนรายวิชา (coursework) ให้คิดเป็นสัดส่วนของผลงานเป็นร้อยละสิบ

(๒) การสอบเค้าโครง (proposal) และหรือ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) คิดเป็นสัดส่วนของผลงานได้ร้อยละสิบ ดังนี้

(ก) การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ต้องสอบผ่านเค้าโครง (proposal)

(ข) การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบผ่านเค้าโครง (proposal) และการสอบวัดคุณสมบัติผ่าน (qualifying examination)

(๓) การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ คิดเป็นสัดส่วนของผลงานได้ร้อยละสิบ

(๔) การมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกสว. ยอมรับ หรือผลงานอื่นที่เทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอุดหนุนการวิจัย คิดเป็นสัดส่วนของผลงาน ดังนี้

(ก) กรณีสัญญากำหนดให้มีผลงานจำนวนหนึ่งผลงาน ให้คิดเป็นสัดส่วนของผลงานได้ร้อยละสิบ

(ข) กรณีสัญญากำหนดให้มีผลงานจำนวนสองผลงาน ให้คิดเป็นสัดส่วนของผลงานได้ร้อยละสิบ

ต่อหนึ่งผลงาน

(๕) การจัดทำและจัดส่งเอกสาร รายงานทางการเงินและเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา คิดเป็นสัดส่วนของผลงานได้ร้อยละสิบ

ข้อ ๑๑ อัตราการชดใช้เงินตามสัดส่วนของผลงานตามสัญญาอุดหนุนการวิจัยให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) มีผลงานน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ชดใช้ เต็มจำนวนของจำนวนเงินที่ได้รับ

(๒) มีผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ - ๓๙ ให้ชดใช้ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับ

(๓) มีผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๔๐ - ๕๙ ให้ชดใช้ ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับ

(๔) มีผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ - ๗๙ ให้ชดใช้ ร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับ

(๕) มีผลงานตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ให้ชดใช้ ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับ

ระยะเวลาการชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินสิบปี กรณีมีเหตุผลจำเป็นต้องมีระยะเวลาเกินสิบปี ให้ สกสว. หรือ วช. เสนอให้ กสว. พิจารณาตามฐานานุรูปและความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบด้วย

ข้อ ๑๒ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาผู้ได้รับทุนคืนเงินคงเหลือแก่ สกสว. หรือ วช. เต็มจำนวน หากไม่ดำเนินการให้ สกสว. หรือ วช. ดำเนินคดี

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การคืน วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งหลายที่ผู้รับทุนจัดซื้อด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้ทุนด้วย เว้นแต่ สกสว. หรือ วช. เห็นว่าวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหลายนั้นไม่สมควรเรียกคืน

ข้อ ๑๓ เมื่อคู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบตกลงใช้เงินตามสัดส่วนของผลงานตามสัญญาอุดหนุนการวิจัยแล้ว ให้คู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบ จัดทำสัญญารับสภาพความรับผิดชอบ ให้ไว้แก่ สกสว. หรือ วช. ตามรูปแบบที่ สกสว. กำหนด

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการดำเนินคดีหรือจัดทำสัญญารับสภาพความรับผิดชอบแล้ว ให้ สกสว. หรือ วช. ดำเนินการปิดโครงการและส่งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักศึกษาผู้ได้รับทุนขึ้นบัญชีผู้ค้างส่งผลงานตามที่ กสว. ได้กำหนดไว้

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบไม่ทำสัญญารับสภาพความรับผิดชอบ หรือมิได้ดำเนินการตามสัญญารับสภาพความรับผิดชอบ ให้ สกสว. หรือ วช. ดำเนินคดีต่อไป พร้อมทั้งเรียกดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญา

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ สกสว. หรือ วช. ให้ทุนร่วมกับผู้ร่วมให้ทุนอื่น และ สกสว. หรือ วช. ได้รับเงินคืนตามระเบียบนี้ ให้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ร่วมให้ทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอุดหนุนการวิจัยหรือตามสัดส่วนงบประมาณที่ร่วมให้ทุน เว้นแต่ ผู้ร่วมให้ทุนไม่ประสงค์จะรับเงินคืนโดยแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ สกสว. หรือ วช. นำเงินเข้าสภทบทองทุน

กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมให้ทุนได้ หรือผู้ร่วมให้ทุนไม่แจ้งความจำนงค์ขอรับเงินคืน ให้นำเงินดังกล่าวสมทบเข้ากองทุน เว้นแต่ ผู้ร่วมให้ทุนแสดงความจำนงค์ขอรับเงินคืนในภายหลัง ก็ให้ สกสว. หรือ วช. เสนอให้กองทุน จัดสรรเงินคืนให้แก่ผู้ร่วมให้ทุน

ข้อ ๑๗ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการตามวรรคหนึ่งเสนอ กสว. พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของ กสว. ให้เป็นที่สุด

ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง กสว. อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้งดใช้ระเบียบนี้ได้

ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้นำความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบนี้ไปใช้บังคับแก่การผ่อนผันการชำระเงินของคู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบซึ่งได้ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้ หรือหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ และการชำระหนี้ยังชำระไม่ครบถ้วน ด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่คู่สัญญาตามวรรคหนึ่งได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามที่คำนวณได้ตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบนี้ ให้ถือว่าได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาที่ทำไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ในกรณีที่ได้ชำระหนี้เกินสัดส่วนตามที่คำนวณได้ตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบนี้ ให้ สกสว. หรือ วช. เสนอให้กองทุน คืนเงินส่วนที่เกินให้ผู้ยื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม